

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אליהו רביבו

פ/25/5368

הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון – הגבלת דמי תיווך), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 14. בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו–1996¹, בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) דמי התיווך בעסקת מכירה יהיו בשיעור של 0.5% משווי העסקה במקרקעין בעסקאות בשווי כולל של עד 6 מיליון שקלים; דמי התיווך בעסקת השכרת דירה יהיה חד-פעמיים ובשיעור של מחצית משכר הדירה החודשי הנקוב בחוזה."

דברי הסבר

בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו–1996, לא הוגבל סכום בו סוכני תיווך יכולים לגבות על עסקת מקרקעין (מכירה או השכרה) וכיום תחום זה פרוץ לחלוטין. אין מגבלה על דמי התיווך שמתווך רשאי לגבות מלקוח ובמקרים רבים מאוד סכומים אלו מגיעים לאחוזים גבוהים מסך העסקה באופן לא פרופורציונאלי. דמי התיווך במכירה מעלות את יוקר המחירה ומגבילות מאד זוגות צעירים מלבצע עסקת מקרקעין.

בנוסף ליוקר המחירה השוטפת, קיים משבר דיור המלווה את אזרחי ישראל למעלה מעשור. עסקה במקרקעין כרוכה בהוצאות רבות, וביניהן, לעיתים קרובות, גם עלות נוספת של דמי תיווך. עלות זו עשויה להיות גבוהה ולהכביד על לקוח המעוניין לבצע עסקה, עד כדי השפעה על ההחלטה אם לבצע עסקה. יתרה מזו, לא לכל מוכר או קונה יש כלים ויכולת לנהל משא ומתן עם המתווך. כיום החוק אינו קובע מהו השיעור המקסימאלי של דמי תיווך לו זכאי מתווך במקרקעין.

מטרת הצעת החוק היא לקבוע מגבלה בשיעור דמי התיווך. לפיכך, מוצע כי דמי התיווך יוגבלו לשיעור של 0.5% לכל מיליון שקלים משווי עסקת מכירת מקרקעין בסכום של עד 6 מיליון שקלים חדשים, ובעסקת השכרת דירה לא ייגבה סכום מעל לחצי משכר הדירה שהוסכם בחוזה ובאופן חד-פעמי גם אם נחתמו מספר חוזים למספר שנים על אותה דירה ובאותו המעמד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/24/3718) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/25/465).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/25/4573). הצעת החוק זהה לפ/25/4573 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.

כ' בטבת התשפ"ה (20.01.2025)